

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 543/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

โจทก์

นักโทษชายฉัตรชัย สิงห์แก้ว

จำเลย

นักโทษชายฉัตรชัย สิงห์แก้ว จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 158, มาตรา 159

ป.วิ.อ. มาตรา 216, มาตรา 223

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2530 ครบกำหนดยื่นฎีกาวันที่ 17 มีนาคม 2530 แต่จำเลยมายื่นในวันที่ 18 จึงเกินกำหนดตามกฎหมาย จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216บัญญัติให้ยื่นฎีกาภายในกำหนด 1 เดือน ซึ่งตามหลักสากลถือว่ามี 30 วัน จากวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2530 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2530 มีระยะเวลา 30 วัน ฉะนั้น เมื่อจำเลยยื่นฎีกาภายใน 30 วันเช่นนี้แล้วก็ต้องถือว่าจำเลยยื่นฎีกาภายในกำหนด นอกจากนั้น จำเลยยังเห็นว่าศาลชั้นต้นหาไม่อำนาจพิจารณาสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย แม้ว่าจำเลยจะยื่นฎีกาภายในกำหนดหรือไม่ก็ตาม หน้าทีของศาลชั้นต้นก็เพียงแต่รวบรวมฎีกาส่งไปยังศาลฎีกาเท่านั้น คำสั่งของศาลชั้นต้นจึงไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 40)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,8,15,67,102 ชลฯจำคุก 1 ปี เพิ่มโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 92 หนึ่งในสามรวมจำคุก 1 ปี 4 เดือน ฯลฯ

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2530

จำเลยยื่นฎีกาวันที่ 18 มีนาคม 2530 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 38)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 40)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 คู่ความที่มีอำนาจฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือนมิใช่สามสิบวัน การนับระยะเวลาหนึ่งเดือนจึงต้องนับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 158, 159 ซึ่งมีให้นับวันแรกแห่งระยะเวลาที่นับเป็นเดือนรวมคำนวณเข้าด้วย และระยะเวลาสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้นคดีนี้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2530 วันเริ่มระยะจึงตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2530 และสิ้นสุดระยะเวลาหนึ่งเดือน ในวันที่ 17 มีนาคม 2530 จำเลยมายื่นฎีกาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2530 จึงพ้นกำหนดฎีกาแล้ว และศาลชั้นต้นมีหน้าที่ตรวจฎีกาว่า ควรจะรับส่งขึ้นไปยังศาลฎีกาหรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 223 การที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 คู่ความมีอำนาจฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือนมิใช่สามสิบวัน การนับระยะเวลาหนึ่งเดือนจึงต้องนับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 158, 159 ซึ่งมีให้นับวันแรกแห่งระยะเวลาที่นับเป็นเดือนรวมคำนวณเข้าด้วย และระยะเวลาลิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้นคดีนี้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2530 วันเริ่มระยะจึงตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2530 และสิ้นสุดระยะเวลาหนึ่งเดือน ในวันที่ 17 มีนาคม 2530 จำเลยมายื่นฎีกาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2530 จึงพ้นกำหนดฎีกาแล้ว และศาลชั้นต้นมีหน้าที่ตรวจฎีกาว่า ควรจะรับส่งขึ้นไปยังศาลฎีกาหรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 223 การที่ศาลชั้นต้นส่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ